

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 358/2557

นางจุไรวรรณ ผดุงทอง

โจทก์

พลตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 22

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 157

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 มาตรา 10, มาตรา 19, มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 42

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 115, มาตรา 135

แม้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 จัดทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรียนของโจทก์เสร็จสิ้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่และส่งเรื่องพร้อมความเห็นอันเป็นข้อเสนอแนะไปยังจำเลยทั้งห้าก็ตาม แต่คำวินิจฉัยชี้ขาดของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ดังกล่าวจัดส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลเพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบ ทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ยังมีผลต่อการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในจังหวัดสตูลตามที่จังหวัดสตูล ตามที่โจทก์ร้องเรียนอีกด้วย ถือว่า ความผิดได้เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลอันเป็นเขตอำนาจของศาลชั้นต้นด้วย โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ต่อศาลชั้นต้นได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 22 และมาตรา 24 ศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 มาตรา 10, 19, 22, 24, 42 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 115, 135 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 157 นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1064/2547 ของศาลจังหวัดปราจีนบุรี คดีอาญาหมายเลขดำที่ 3659/2548 ของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีอาญาหมายเลขดำที่ 4280/2548 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1242/2548 ของศาลจังหวัดชัยนาท คดีอาญาหมายเลขดำที่ 934/2548 ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1464/2549 ของศาลอาญา นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1242/2548 ของศาลจังหวัดชัยนาท คดีอาญาหมายเลขดำที่ 934/2548 ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1464/2549 ของศาลอาญา และนับโทษจำเลยที่ 5 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1242/2548 ของศาลจังหวัดชัยนาท คดีอาญาหมายเลขดำที่ 934/2548 ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1464/2549 ของศาลอาญา

ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและ
จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 แล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
ปัญหาอื่นที่ยังมิได้วินิจฉัย แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3
ถึงที่ 5 ว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่ โดยจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5
ฎีกาว่า จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง
เรียนของโจทก์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แขวงรองเมือง เขตรองเมือง
กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลสืบสวน
สอบสวนตามอำนาจหน้าที่และส่งเรื่องพร้อมความเห็นอันเป็นข้อเสนอแนะไปยัง
จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่ได้เกี่ยวพันกับการวินิจฉัย
ชี้ขาดของจำเลยทั้งห้าแล้วเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดส่งคำวินิจฉัยชี้ขาดให้โจทก์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ข้อกล่าวหาตามฟ้องโจทก์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยทั้งห้าจึงไม่เกี่ยวพันกับสถานที่สืบสวน สอบสวน โดยเหตุเกิด
และผลจากเหตุนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แขวง
รองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ และจำเลยทั้งห้าก็มีภูมิลำเนาในเขตศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยนั้น เห็นว่า แม้

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 จัดทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรียนของโจทก์เสร็จสิ้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ และส่งเรื่องพร้อมความเห็นอันเป็นข้อเสนอแนะไปยังจำเลยทั้งห้าก็ตาม แต่คำวินิจฉัยชี้ขาดของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ดังกล่าวจัดส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลเพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบ ทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ยังมีผลต่อการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีชั้นสูงในท้องที่จังหวัดสตูล ตามที่โจทก์ร้องเรียนอีกด้วย ถือว่าความผิดได้เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลอันเป็นเขตอำนาจของศาลชั้นต้นด้วย โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ต่อศาลชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 และมาตรา 24 ศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อภิรัตน์ ลัดพลี-จรูญ ชีวดีโสภณ-บุญไชย ธนาพันธ์สิน)

ศาลจังหวัดสตูล - นายอรรถชาต์ สินไชย

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายสมเกียรติ ตั้งสกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1098/2550

ต้น

หมายเหตุ